



בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

18 פברואר 2013

תת"ע 10-07-10896 מדינת ישראל נ' אבו ענזה

1

בפני כב' סגן הנשיא, השופט דוד לנדסמן

המאשימה מדינת ישראל
ע"י ב"כ התובעת טלי כהן

נגד

הנאשמים גמאל אבו ענזה - בעצמו
ע"י ב"כ עוה"ד אלמוג אזולאי

2

3

4

5

6

7

8

9

פרוטוקול

10

גזר דין

11

הנאשם הודה והורשע כי ביום 7.3.10 נהג את רכבו מבלי שהיה לו רשיון נהיגה תקף מאז שנת 2003 וגם ללא ביטוח כדין.

12

13

14

התיק נדחה מפעם לפעם לקבלת תסקיר שירות המבחן וחוות דעת הממונה על השירות וכן לאפשר לנאשם לנסות לרפא את הפגם ולחדש את רשיונו.

15

16

17

המאשימה הצהירה כי עמדתה למאסר בפועל והוזהר הנאשם כי אין בדחייה כדי להוות כל רמז לגבי התוצאה הסופית של המשפט.

18

19

20

הנאשם נוהג משנת 89 וצבר לחובתו לא פחות מ- 108 הרשעות קודמות, כאשר 11 האחרונות מאז שפקע הרשיון, ביניהן לפחות שני מאסרים מותנים שאינם ברי הפעלה במקרה דנן.

21

22

23

אוסף כי נמסר לי ע"י ב"כ המאשימה כי אין לנאשם מאסר מותנה בר הפעלה היום בתיק זה.

24

25

ב"כ הנאשם הדגיש את הצורך של הנאשם בטיפול באשתו ועותר לבית המשפט להסתפק במאסר בדרך של עבודות שירות.

26

27



בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

18 פברואר 2013

תת"ע 10896-07-10 מדינת ישראל נ' אבו ענזה

בכל הנוגע למתחם העונש הראוי לפי תיקון 113 לחוק, הנני להפנות לעפ"ת 8975-11-12
אלנבארי נ' מ"י בו נקבע כי מתחם ענישה בכל הקשור לעונש המאסר נע ממאסר מותנה בנסיבות
של עבר תעבורתי קל או נסיבות מקלות ועד מאסר בן שנה כאשר מדובר בעבירות החוזרות על
עצמן ובעבר תעבורתי עשיר.

עוד אני מפנה לרע"פ 9286/12 דדון נ' מ"י בו נקבע כי למרות שבאותו מקרה הנאשם ריפא את
הפגם, "הביע הנאשם זלזול במרות החוק במשך שנים" ולכן נפסל המערער ל – 15 חודשי פסילה
בפועל ועונשים נוספים שצופים פני העתיד.

במקרה דנן, לא ריפא הנאשם את הפגם והעונשים הקודמים לא הרתיעו אותו מלהמשיך לנהוג.
עוד יש להוסיף כי יש לנאשם גם עבר פלילי ואף ריצה תקופה של מאסר בפועל.

קצינת המבחן הגישה תסקיר מפורט אודות נסיבות האישיות של הנאשם.

מסתבר כי הנאשם נכנס לפשיטת רגל עקב צבירת חובות כספיים כבדים בעקבות מחלת סרטן של
אשתו, שהינה ילידת ירדן ולכן בכל הטיפולים הרפואיים היו במימון עצמי של הנאשם, ולא דרך
קופת חולים.

יחד עם זאת, התרשמה קצינת המבחן כי הנאשם אינו לוקח אחריות מלאה על מעשיו, נוטה
להשליך את האחריות על חובותיו הכלכליים ונוכח נסיון העבר בתיק קודם אחר סבורה קצינת
המבחן כי אין מקום לשירות תועלת הציבור וכי מאסר בדך של עבודות ציבור יהווה מסר מרתיע
מפני ביצוע עבירות דומות בעתיד.

המאשימה סבורה שיש להטיל על הנאשם עונש של מאסר של ממש ואילו ב"כ הנאשם מבקש
שבית המשפט יקל בעונשו של הנאשם.

במצב עניינים זה אני סבור שיש לאמץ את המלצת קצינת המבחן ולהטיל על הנאשם עונש מאסר
בדרך של עבודות שירות, אם כי אין להסתפק בתקופה קצרה שלא תשקף חומרת מעשיו והזלזול
המתמשך של הנאשם במשך שנים.

בהתחשב במצוקתו הכלכלית של הנאשם, לא יוטל עליו קנס כספי.

אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:



בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

18 פברואר 2013

תת"ע 10896-07-10 מדינת ישראל נ' אבו ענזה

לאור כל האמור לעיל, הנני גוזר על הנאשם העונשים הבאים :

1. 4 חודשי מאסר בפועל שהנאשם ירצה בדרך של עבודות שירות בבסיס יחש"מ דרום. הנאשם יתייצב ביום 2.7.13 בשעה 08:00 במפקדת מחוז דרום לשם תחילת העבודות. אני מזהיר את הנאשם כי אם לא יעמוד בכל דרישות הממונה יהיה צפוי לרצות את המאסר בדרך של ממש.
 2. פוסל את הנאשם מלקבל או מלהוציא רשיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים פסילה בפועל. אין רישיון נהיגה להפקדה. הפסילה תמונה מהיום.
 3. התחייבות כספית על סך 3,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו, שהנאשם ימנע מלעבור עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למעט פקיעה עד 12 חודשים. למשך שנתיים מהיום.
 - במידה והנאשם לא יחתום על כתב התחייבות זו היום במזכירות בית המשפט, ייאסר ל- 3 ימים ללא התראה נוספת.
 4. 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למעט פקיעה עד 12 חודשים.
- זכות ערעור תוך 45 יום.
- העתק הפרוטוקול ישלח לממונה על השירות.
- ניתנה והודעה היום ח' אדר תשע"ג, 18/02/2013 במעמד הנוכחים.

דוד לנדסמן, סגן נשיא

הוקלד על ידי עמית מיכאלי